

감사결과 처분요구서

- 해외지사 운영 및 파견 관리실태 특정감사 관련 -

2023. 7.

 감 사 실

◆ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 ▷ Clean Airport ▷ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처 분
1	본 사	현지인력 운영 및 관리에 관한 사항	노무	권 고
2	본 사	자금집행 내부통제에 관한 사항	자금	개 선
3	본 사	중간귀국휴가 사용에 관한 사항	복무	권 고 통 보
4	본 사	해외파견 근무지내 출장에 관한 사항	복무	통 보 개 선
5	본 사	해외파견자 차량관리에 관한 사항	총무	통 보

권 고

1

제 목 현지인력 운영 및 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○실

구 분 노무

내 용

○실에서는 【표1】 과 같이 ◎ 현지인과 스페인어-영어 통역 및 행정자문 계약 체결을 통해 ◎지사의 원활한 업무 수행을 지원하고 있다.

【표1】 ◎지사 통번역 및 행정자문계약 현황

(단위 : 천 원)

구 분	계약명	계약일	계약만료일	계약금액	비 고
◎지사	통번역 및 행정자문(1차)	‘20.8.1	‘20.11.30	6,069	4개월
	통번역 및 행정자문(2차)	‘20.12.1	‘21.5.31	9,103	6개월
	통번역 및 행정자문(3차)	‘21.6.1	‘22.5.31	26,764	12개월
	통번역 및 행정자문(4차)	‘22.6.1	‘23.5.31	35,538	12개월
	통번역 및 행정자문(5차)	‘23.6.1	‘23.8.31	9,810	3개월
자문계약 체결내용					
○계약당사자 : A(현지 변호사) ↔ 한국공항공사 ◎지사					
○자문내역					
- (통·번역) 현지 언론 및 뉴스를 통한 동향 파악, 각종 회의 시 영-서 통역 업무 수행					
- (행정보조) ◎ 공공기관 제출 공문 작성, 행정 보조 등					

○실에서는 ‘◎지사 통번역 및 행정자문계약 체결계획’(●실-1509, 2020. 7. 8.) 수립을 통해 최초 자문계약을 체결하였고, 그 당시 자문계약서에 대하여 현지 법률자문사로부터의 법률자문 결과 특이사항 없음으로 보고하였다.

그런데 법률자문 내용에는 【표2】와 같이 명령, 지시, 상시 과업 등이 존재하는 경우 용역계약의 성격이 변경되어 근로계약 의무를 형성할 수 있고, 그럴 경우 고용당국으로부터의 벌금 혹은 사법상 청구대상이 될 수 있다는 점이 고려되어야 한다고 명시되어 있으며 ◎지사 현지 확인 결과 자문계약 인력이 지사장과 같은 사무실에서 일일단위로 근무하며 수시 업무 지시를 받고 있는 상황이다.

【표2】 현지 법률자문 주요내용

- It is necessary to underline that, in case there are mandates, orders, coordination and/or permanent work, is possible to denaturalize the civil contract and create a labor contingency.
- :
- It is important to have into consideration the abovementioned because the contract can be denaturalized, creates(by default) a labor relationship and be plausible of a fine by the labor inspection authority or a judicial claim.

따라서 근무형태, 근무기간, 법률자문 내용 등을 고려, 現 자문계약 기간 종료 후 유사한 형태의 현지인력 지속 활용 시, 근로계약 체결 등 현지 법률 리스크 저감 및 원활한 지사 운영 등을 위한 방안의 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○실장은 現 자문계약 기간 종료 후 유사한 형태의 현지인력 지속 활용 시, 현지 법률 리스크 저감 및 원활한 지사 운영을 위해 근로계약 체결 등의 방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

2

제 목 자금집행 내부통제에 관한 사항

관 계 부 서 ○실

구 분 자금

내 용

현재 ○실에서는 ◎지사 계좌로 기성금 수령(◎ 교통부) 및 배분(PMO), 현지 세금 납부 등을 위해 【표】와 같이 현지은행의 계좌 보유 및 자금 이체를 하고 있다.

【표】 ◎지사 현지 계좌 보유현황

은 행	계좌번호	잔 고	환 율
●	000XXXXX	\$ 39,299	1,324.09 ₩/\$
	000YYYYY	S/ 21,635	360.53 ₩/S
	소 계	₩ 59.8백만 원	3.67 S/\$
■	ZZZZZZ	S/ 298,432	
	소 계	₩ 107.5백만 원	
총 계		₩ 167.3백만 원	

* ◎지사 주간 업무보고 자료('23.5.29 기준)

자금 업무는 성격 상 횡령·배임과 같은 금융사고가 발생할 위험이 높으므로 업무권한 및 처리가 한 사람에 집중되지 않도록 하여야 하고, 물리적 접근 보안 등의 통제절차를 마련하여야 한다.

그런데 ◎지사 현지 운영현황 확인 결과, 8,000◎ S(화폐단위) 이상은 은행 승인 절차*를 통해야만 이체가 가능하나, 8,000◎ S 이하의 소액 이체는 은행의 별도 승인절차 없이 ◎지사가 본인 휴대폰에 저장되어 있는 인터넷뱅킹 OTP를 활용하여 단독으로 이체를 할 수 있어 이에 대한 내부통제 강화 방안의 마련이 필요하다.

* (8,000S 이상) 서류 작성(현지 직원) → 지사장 서명 → 은행 방문(입금증 수령 및 본사 송부) → 본사 내부방침 수립 및 회계처리

[관계부서 의견 및 판단] ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○실장은 지사장 단독으로 소액이체가 가능한 현지 자금업무 처리에 대한 내부통제 강화방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

권 고 · 통 보

3

제 목 중간귀국휴가 사용에 관한 사항

관 계 부 서 ○실

구 분 복무

내 용

○실에서는 해외사업을 위하여 해외로 파견되어 근무하는 공사 직원의 관리 및 지원에 필요한 사항을 정할 목적으로 「해외사업을 위한 해외파견자 관리 지침(이하 ‘지침’)」을 제정 및 운영 중에 있다.

지침 제8조(근태관리) 제1항에서는 해외파견자의 근무시간 및 휴일은 해외 근무지의 기준에 따르도록 되어 있고, 제9조(휴가) 제1항에서는 해외파견자가 중간귀국휴가를 시행할 수 있고, 제2항에서는 해외파견자가 국내에서 휴가 사용을 원하는 경우에 한해 본국 도착일부터 출국일까지 휴일을 포함해 1회 최대 10일 범위 내에서 중간귀국휴가를 부여할 수 있도록 하고 있다.

반면 본국 도착일 이전 현지 출발일을 포함한 비행시간 등 귀국기간에 대한 복무 처리방안과 본국 출국일 이후 해외근무지 도착기간에 대한 복무 처리방안에 대해서는 지침 상 별도로 명시되어 있지 않다.

현재 ○실 소속 파견자들은 현지 출발일을 포함한 비행시간 등 귀국기간과 본국에서 해외파견지로의 출국기간에 대하여 지침 상 중간귀국휴가 정의(본국 도착일부터 출국일)와 부합되지 않으나 동 기간에 대하여 【표】와 같이 파견자별 중간귀국휴가 사용 관련 내부방침 수립¹⁾을 통해 중간귀국휴가로 처리하는 것을 명시하고 있고, 이에 따라 중간귀국휴가 일수도 지침 상 명시된 10일을 초과 하여 운용되는 사례가 발생하고 있다.

【표】 중간귀국휴가 관련 근무상황부 기록현황

구 분	비행기간/복무기록	중간귀국기간	출국기간/복무기록	중간귀국일수
2급 B	2023.4.14.~ 4.15. (중간귀국휴가)	2023.4.16.~ 4.29. (도착일 4.16 / 출국일 4.29)	2023. 4.29. ~ 4. 30. (중간귀국휴가)	13일
	2022.4.19.~ 4.20. (중간귀국휴가)	2022.4.21.~ 5.5. (도착일 4.21 / 출국일 5.5)	2022. 5. 5. ~ 5. 6. (중간귀국휴가)	13일
3급 C	2023.1.23.~ 1.24. (미기록)	2023. 1. 25.~ 2. 4. (도착일 1.25 / 출국일 2.4)	2023. 2. 4. (중간귀국휴가)	10일
3급 D	2023.3.23.~ 3.24. (미기록)	2023. 3. 25.~ 4. 8. (도착일 3.25 / 출국일 4.8)	2023. 4. 8. ~ 4. 9. (미기록)	10일

따라서 중간귀국휴가 관련 복무관리가 지침과 일관되게 이루어질 수 있도록 파견자들의 귀국기간과 출국기간에 대한 복무분류 마련 방안 등의 검토가 필요하다.

【관계부서 의견 및 판단】 ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○실장은 중간귀국휴과 관련 복무관리가 「해외사업을 위한 해외파견자 관리 지침」과 일관되게 이루어질 수 있도록 파견자들의 귀국기간과 출국기간에 대한 복무분류 마련 방안 등의 검토를 이행하시기 바라며, (권고) 이에 따라 근무상황부 기록이 누락되지 않도록 복무관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

1) ○↔한국(양복) 이동기간 복무관리 : 중간귀국휴가

○B : ◎지사 파견자 중간귀국 휴가 계획보고(○실-772, '23.4.11 / ○단-1672, '22.9.16.)

○C : ◎지사 파견자 중간귀국 휴가 계획보고(○실-153, '23.1.18)

○D : ◎지사 파견자 중간귀국 휴가 계획보고(○실-558, '23.3.14)

통 보 · 개 선 요 구

4

제 목 해외파견 근무지내 출장에 관한 사항

관 계 부 서 ○실

구 분 복무

내 용

가. 근무지내 출장 기록에 관한 사항

「취업규칙」 제17조(근무상황 관리)에서는 직원이 출장, 교육, 휴가, 외출 등 근무상황 변경이 있을 경우에는 전산시스템에 의한 근무상황부를 이용하여 소속부서장의 승인을 받도록 하고 있고, 「해외사업을 위한 해외파견자 관리 지침」 제6조(활동보고) 제1항에서는 해외파견자는 주1회 주간 업무보고를 작성하여 제출하도록 하고 있다.

따라서 ○실(◎지사)에서는 시내출장 시 근무상황부를 정확하게 기록 후 변경사항 발생 시 실제 출장일자, 기간 등에 부합하게 근무상황부가 기록·관리 되도록 하여야 하고, 주요 기관들과의 회의내용 등을 주간 업무보고에 작성 하여야 한다.

그런데 ○실(◎지사)에서는 【표1】 과 같이 일부 시내출장 복무상황이 변경 되었음에도 이에 대한 변경사항을 근무상황부에 반영하지 않았고, 대사관 및 ◎교통부 등 사업관련 주요기관 방문 회의내용에 대하여 주간보고에 기록하지 않았다.

【표1】 ◎지사 시내출장 근무상황부 및 주간보고 기록현황

구 분	일 자	근무상황부		주간보고
		복무(시간)	목 적	
근무상황부 변경사항 미반영	'23.2.14.	시내출장 (11:00~15:00)	◎교통부 방문	회의시간 (09:00~10:00)
주간보고 미기재	'23.3. 3.	시내출장 (14:30~16:30)	대사관 방문	-
	'23.2.16.	시내출장 (15:45~18:00)	◎교통부 방문	-

나. 근무지내 출장비 지급 근거에 관한 사항

현재 ○실(◎지사)에서는 해외 파견근무지 내 출장* 시 국내에서 적용하는 근무지내 출장비 지급 기준을 준용하여 【표2】 와 같이 출장자에게 지급하고 있다. * 4시간 이상 20,000원 / 4시간 미만 10,000원

【표2】 시내출장비 지급현황

기 간	주요 출장내용	횟수	금액
2022년 1월 ~ 2023년 5월 현재	◎ 교통부, 주 ◎대사관, KOICA 등 사업 관련 회의 참석	33회	403,332원

그런데 「여비규정」, 「해외사업을 위한 해외파견자 관리지침」 등 해외파견자 관련 규정, 지침 등에서는 해외파견 근무지내 출장에 대한 출장비 지급기준이 명시되어 있지 않아 지급을 위한 근거 및 기준 마련 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○실장은 ‘가’항과 관련하여 출장일정 등 복무 변경사항의 근무상황부 적시 반영 및 근무상황부 상 기록된 주요기관들과의 협의내용을 주간보고에 누락없이 기록하시기 바라며(통보), ‘나’항과 관련하여 해외 파견근무지내 출장비 지급에 대한 근거 및 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

통 보

5

제 목 해외파견자 차량관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○실

구 분 총무

내 용

○실에서는 해외파견자들의 원활한 업무 추진 등을 위하여 【표】와 같이 파견지 현지에서의 차량 임차를 지원하였다.

【표】 해외파견자 차량 지원현황

(단위 : 천 원)

구 분	2020년	2021년	2022년	합 계
◇	16,892	16,645	1,580	35,117
□	-	-	6,350	6,350

「차량관리에규」 제3조(용어의 정의) 제1호에서는 차량이란 공사에서 구매하거나 업무상 필요에 따라 임차한 차량을 말한다고 명시하고 있고, 제4조(관리자의 임무) 제3호에서는 운용장은 차량운행기록부 및 기록유지를 하도록 명시되어 있다.

그런데 ○실에서는 【표】와 같이 해외파견자에게 현지 업무 수행을 위한 차량 지원을 하여 이에 대한 차량운행기록부를 작성하였어야 하나 이를 이행하지 않았다.

* ◇(KOICA 정산), □(유류비 개인부담)

[관계부서 의견 및 판단] ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○실장은 「차량관리예규」를 준수하여 투명한 차량 운용이 이루어질 수 있도록 해외파견자 차량 지원 시 차량관리기록부 작성을 철저히 하시기 바랍니다.(통보)